

Dienstverleningsovereenkomst CTO

Tussen:

B.O.E.M.M. NV, met maatschappelijke zetel te Antoon Catriestraat 39a te 9031 Drongen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0678.662.280;

vertegenwoordigd door haar bestuurder, Someday... BV die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie;

hierna genoemd de "**Vennootschap**",

en

Nempo BV, met maatschappelijke zetel te Lindestuk 15, 9032 Gent en met ondernemingsnummer BE.0711.903.586;

vertegenwoordigd door haar bestuurder, Laurens Van Acker;

hierna genoemd de "**Dienstverlener**".

mede verschijnend:

Dhr. Laurens Van Acker, wonende te Lindestuk 15, 9032 Gent.

Hierna genoemd "**Dhr. Van Acker**".

wordt het volgende uiteengezet en overeengekomen:

De Vennootschap is actief in de sector van de uitzendarbeid, outplacement, werving & selectie, payrolling, detachering en HR services in de breedste zin van het woord (de "**Activiteiten**").

De Vennootschap wenst voor doeleinden van dienstverlening ten behoeve van de Vennootschap en alle andere vennootschappen waarover zij van tijd tot tijd controle uitoefent (hierna elk een "**Groepsvennootschap**" en samen de "**Groep**") een beroep te doen op diensten, zoals bepaald in deze Overeenkomst.

De Dienstverlener kan dergelijke diensten leveren en beschikt over de vereiste kennis en ervaring in het betrokken domein.

Partijen kiezen ervoor om op zelfstandige basis samen te werken en wensen in deze Overeenkomst (hierna de "**Overeenkomst**"), de modaliteiten en voorwaarden waaronder zij op een totaal onafhankelijke basis zullen samenwerken, vast te leggen.

Art. 1: Voorwerp van de diensten

1.1

Voor de duur van de Overeenkomst, zal de Dienstverlener aan de Vennootschap *c.q.* de Groep, op vraag van de Vennootschap en in overeenstemming daarmee, de volgende gespecialiseerde diensten leveren (de "**Diensten**"):

- Het ontwerpen en bouwen van applicaties, programmeren en het testen van programmatuur die gebruikt zullen worden voor de Activiteiten van de Vennootschap en alle dochters;
- Formuleren van strategische doelen op basis van de optimale toepassing van ICT;
- Vormgeven van een succesvolle interactie tussen medewerkers en klanten via applicaties;
- Managen van het personeel op de ICT-afdeling;
- Beheren en optimaliseren van de ICT-infrastructuur;
- Analyseren en in kaart brengen van de wensen van gebruikers omtrent ICT;
- Beheren van de financiële planning op het gebied van ICT;
- Nauwlettend volgen en begrijpen van de specifieke business en op de hoogte zijn van de inhoudelijke werkzaamheden van het personeel.

1.2

Het is niet toegestaan aan de Dienstverlener Groepsvennootschappen ten aanzien van derden te verbinden, behalve mits de schriftelijke toestemming van een vertegenwoordiger van de betrokken Groepsvennootschap die daartoe afdoende gevolmachtigd is.

1.3

De Dienstverlener zal een contactpersoon aanstellen die de Diensten zal uitvoeren (hierna de "**Vertegenwoordiger**"),. Bij aanvang van deze overeenkomst zal Dhr. Van Acker de Vertegenwoordiger zijn. In overleg met en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Vennootschap kan de Dienstverlener een andere Vertegenwoordiger aanduiden, die de Diensten zal uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener.

Art. 2: Plaats en duur

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de Overeenkomst, beslist de Dienstverlener volledig zelfstandig over de plaats waar de Diensten worden uitgevoerd en de wijze waarop hij zijn werktijd en opdrachten zal organiseren.

Onverminderd het voorgaande, en rekening houdend met de vereiste continuïteit van de dienst van de Groep, presteert de Dienstverlener de Diensten tijdens een maximum van 225 effectief gepresteerde dagen per kalenderjaar.

In de mate dat de Diensten redelijkerwijze vanuit de zetel van een Groepsvennootschap dienen te worden verricht, zal de (betrokken) Groepsvennootschap de nodige faciliteiten ter beschikking stellen.

Art. 3: Kwaliteitsstandaard

De Dienstverlener zal de Diensten bepaald in deze Overeenkomst naar best vermogen en in het uitsluitende belang van de Groep uitoefenen, in overeenstemming met de wet en professionele standaarden, en op een efficiënte en gepaste wijze, alsook in overeenstemming met de hoge kwaliteitsstandaarden van de Diensten die de Vennootschap mag verwachten van een gespecialiseerd en ervaren Dienstverlener.

Art. 4: Onafhankelijke realisatie van de Diensten

4.1

Deze Overeenkomst creëert geen band of relatie van agentuur, partnerschap of een arbeidsovereenkomst tussen de partijen, en de Dienstverlener noch de Vertegenwoordiger zal onder enige vorm van werkgeversgezag van de Vennootschap of een Groepsvennootschap staan.

Onder voorbehoud van de uitvoeringsmodaliteiten bedoeld in onderhavige Overeenkomst en van elke andere later bepaalde modaliteit vanwege de noodzakelijke samenwerking tussen partijen, zal de Dienstverlener (met inbegrip van haar Vertegenwoordiger) de activiteiten voortvloeiend uit de

Overeenkomst in alle zelfstandigheid uitvoeren, zowel op technisch vlak als wat betreft de organisatie van het werk en de werktijd, zonder zich in een ondergeschikte relatie te bevinden ten aanzien van de Vennootschap of een Groepsvennootschap.

De Dienstverlener en de Vertegenwoordiger zullen enkel rekenschap moeten geven over de bereikte resultaten van de ondernomen opdrachten en zullen zich niet moeten verantwoorden over de manier waarop de resultaten worden bereikt. De Dienstverlener en de Vertegenwoordiger beslissen autonoom over hun tijdsgebruik en dienen hun eventuele onbeschikbaarheden omwille van ziekte, vakantie, of eender welke reden, niet te verantwoorden. De Dienstverlener en de Vertegenwoordiger verbinden zich er wel toe om gemiddeld 225 volle werkdagen per jaar beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en de Diensten.

In het bijzonder wordt overeengekomen en erop toegezien dat de werknemers van elk van de partijen, aan wie zal worden gevraagd om prestaties uit te voeren in het kader van de Diensten geleverd volgens de bepalingen van onderhavige Overeenkomst, nooit en in geen enkel geval beschouwd zullen worden als werknemers van de andere partij.

De Vennootschap oefent geen controle of toezicht uit op de lasthebbers of mandatarissen van de Dienstverlener andere dan deze gewettigd door de controle op de goede uitvoering van deze Overeenkomst, van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften of elke andere rechtvaardiging voortvloeiend uit de wet (in het bijzonder arbeidsduur en rusttijden). De Dienstverlener gaat een gelijkaardige verbintenis aan voor wat betreft de werknemers van de Vennootschap waarmee de Dienstverlener in contact kan komen door het loutere feit van uitvoering van onderhavige overeenkomst.

4.2

De Dienstverlener zal naar aanleiding van de uitvoering van de opdrachten die hem toevertrouwd zijn overleggen met de Vennootschap en handelen overeenkomstig de algemene richtlijnen van de Vennootschap en met respect voor de beperkingen die voortkomen uit de werking van de Groep.

Indien de Vennootschap hieromtrent schriftelijk verzoekt, is de Dienstverlener gehouden om verslag uit te brengen of rekenschap af te leggen over de uitgevoerde opdrachten en bereikte resultaten, met uitzondering van zijn werkmethoden.

4.3

De Dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de sociale en fiscale verplichtingen opgelegd door de wet. De Dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor de betaling van eender welke belasting, sociale bijdrage of bijdrage van welke aard dan ook die verschuldigd is op de vergoedingen betaald voor de Diensten of de bedragen uitgekeerd aan de Vertegenwoordiger, het personeel, de mandatarissen of medewerkers van de Dienstverlener.

In de omstandigheid dat de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap ertoe gedwongen zou worden om eender welke sociale bijdrage, heffing of belasting te betalen in verband met de Vertegenwoordiger, het personeel, de mandatarissen, medewerkers of in verband met de activiteiten van de Dienstverlener, zullen enige bedragen verschuldigd aan de Dienstverlener verminderd worden met het bedrag van de gevorderde sociale bijdrage, belasting of heffing en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De Dienstverlener zal in ieder geval de Vennootschap *c.q.* de betrokken Groepsvennootschap schadeloos stellen voor iedere vordering in dit verband.

Indien de Dienstverlener of de Vertegenwoordiger hun wettelijke verplichtingen (inzake inschrijving, BTW, RSZ, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, etc.) niet volledig nakomt, zelfs buiten het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, zal dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een ernstige tekortkoming uitmaken die de verdere uitvoering van de Overeenkomst definitief onmogelijk maakt en die de onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigt zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of opzegging, in overeenstemming met artikel 9 van deze Overeenkomst.

Art. 5: Verplichtingen van de Dienstverlener**5.1**

De Dienstverlener verbindt er zich toe:

- Nauwgezet de verplichtingen na te leven in verband met het welzijn van de werknemers (zie ook artikel 13), zoals deze van toepassing zijn op de site van de betrokken Groepsvennootschap, in uitvoering van hun werk. De Dienstverlener is ertoe gehouden zijn medewerkers in te lichten over de risico's, de veiligheidsvoorschriften en voorschriften betreffende hygiëne en de arbeidsvoorwaarden op de site.
- Mee te werken met de betrokken Groepsvennootschap met het oog op het opstellen, in onderlinge samenspraak en samenwerking, van nuttige maatregelen met betrekking tot het welzijn van de werknemers in de uitvoering van hun werk.
- De Vennootschap op de hoogte houden van de vooruitgang van de Diensten en haar te informeren over iedere moeilijkheid waarmee de Dienstverlener wordt geconfronteerd in de uitoefening daarvan en die de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt.

5.2

De Dienstverlener moet zich ervan gewissen dat, indien de diensten binnen de lokalen van een Groepsvennootschap worden geleverd, de Dienstverlener zal handelen in overeenstemming met ieder toepasselijk reglement, procedure en regels van de betrokken Groepsvennootschap, dit uiteraard zonder de onafhankelijkheid van de Dienstverlener in het gedrang te brengen.

5.3

In het geval de Dienstverlener niet of slechts gedeeltelijk de bovenstaande verbintenissen nakomt, kan de Vennootschap automatisch en op eigen gezag de noodzakelijke maatregelen nemen, op kosten van de Dienstverlener.

5.4

De Vennootschap maakt er een erepunt van met partners samen te werken die dezelfde zorg en kwaliteit in het uitoefenen van hun activiteiten delen.

Zodoende verbindt de Dienstverlener er zich toe in het kader van de uitoefening van deze Overeenkomst en, in het algemeen, in de uitvoering van zijn activiteiten, alle wettelijke verplichtingen na te leven die aan hem zijn opgelegd, in het bijzonder de verplichtingen inzake veiligheid en welzijn op het werk, inzake minimumlonen van zijn bedienden en werklieden, de verplichtingen inzake het milieu en het behoud daarvan, het verbod om zich schuldig te maken aan praktijken zoals private of publieke corruptie of deze te aanvaarden (etc.).

Art. 6: Vergoedingen

6.1 Voor de Diensten die door de Dienstverlener worden geleverd, zal de Vennootschap aan de Dienstverlener per dag dat minimum 8 uren effectief Diensten zijn geleverd een vaste all-in vergoeding van **€ 530** (vijfhonderd en dertig euro), exclusief BTW betalen (de "**Vaste Vergoeding**").

6.2

Bonus (maandelijks)

De Vennootschap kan aan de Dienstverlener een bonus toekennen van maximaal **€ 2.000** (tweeduizend euro), exclusief BTW per maand wanneer bepaalde targets worden behaald afhankelijk van de gepresteerde Diensten (de "**Maandbonus**").

Deze targets worden op verzoek van de Dienstverlener voor elke maand door de Vennootschap meegedeeld. De Dienstverlener dient ten laatste de laatste week voorafgaand aan de maand waarin de targets moeten gerealiseerd worden dit vragen aan de Vennootschap. De verwerving en aanrekening van de Maandbonus wordt opgenomen in de maand volgend op het maand van realisatie.

De Maandbonus wordt samengesteld op basis van een target op 4 niveaus, voorafgaandelijk overeengekomen door de Vennootschap en de Dienstverlener.

Bonus (jaarlijks)

De Dienstverlener kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse bonus, indien hij voldoet aan de jaarlijks vastgelegde voorwaarden. De Dienstverlener erkent dat de toekenning van een jaarlijkse bonus geen automatisch recht doet ontstaan voor volgende jaren. Zie bijlage 1 aangehecht aan deze Overeenkomst (de "YMB").

6.3

De Dienstverlener zal aan het einde van elke maand aan de Vennootschap een factuur opsturen, die de gepresteerde dagen weergeeft van de vorige maand. Bij elke factuur zal een beschrijving van de geleverde Diensten worden gevoegd waarin alle kosten worden vermeld (in ieder geval moeten hierbij de grenzen zoals hierna bepaald in het artikel 6.4 worden nagegaan) en elke andere informatie die de Vennootschap redelijkerwijze in het bijzonder zou kunnen vragen.

6.4

Elke kost die door de Dienstverlener in de uitoefening van de Overeenkomst wordt gemaakt zal door de Dienstverlener worden gedragen. De Vennootschap zal geen enkele kost die wordt aangegaan door de Dienstverlener dragen, met uitzondering van de voorafgaandelijk goedgekeurde kosten en mits voorlegging van gedetailleerde kostennota's.

6.5

12,5% van de vergoeding in het artikel 6.1 en 6.2 zijn inkomsten uit de cessie van auteursrechten en naburige rechten van de Dienstverlener. Zie infra in het artikel 14.1.

6.6

Eenmaal de facturen zijn ontvangen door de Vennootschap, zullen zij betaald worden door de Vennootschap (alle taksen inbegrepen) binnen de tien (10) dagen na goedkeuring.

Art. 7: Instructierecht

7.1 Volmachten

In het kader van de Overeenkomst kunnen aan de Dienstverlener volmachten worden gegeven met het oog op stellen van handelingen in naam en voor rekening van de Vennootschap of de Groepsvennootschappen, onder meer met betrekking tot het aansturen van het personeel van de Vennootschap of de Groepsvennootschappen, met het oog op de goede uitvoering van de Overeenkomst. De volmachten kunnen desgevallend stilzwijgend of mondeling zijn. Dergelijke volmachten worden geacht te zijn gegeven in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zonder dat deze een bijkomende rechtsverhouding doen ontstaan.

7.2 Toegelaten richtlijnen

De Dienstverlener kan in het kader van de uitvoering van de Diensten samenwerken met het personeel van de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap, zonder er enig werkgeversgezag over uit te oefenen.

Het is de Dienstverlener toegelaten in- en toelichtingen te vragen en louter operationele richtlijnen te geven aan personeelsleden van de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap die kaderen in de uitvoering van de Diensten.

De Dienstverlener mag (het bestuur en leidinggevend personeel van) de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap adviseren met betrekking tot het aantal personeelsleden dat activiteiten vereisen en de competenties en ervaring waarover deze personeelsleden moeten beschikken voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering en de verbetering van de bedrijfsvoering van Groep.

De Dienstverlener mag ook richtlijnen geven aan de werknemers van de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap betreffende de verplichtingen inzake het welzijn op het werk.

7.3 Niet toegelaten richtlijnen

De Vennootschap en andere Groepsvennootschappen behouden als werkgever de exclusieve bevoegdheid om het werkgeversgezag ten aanzien van hun eigen personeel uit te oefenen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de aansturing, de sanctionering, de promotie/demotie, de beslissing tot aanwerving/ontslag van de werknemers.

De Dienstverlener onthoudt zich er van instructies te geven die behoren tot het uitoefenen van het werkgeversgezag. Onder het uitoefenen van gezag wordt in geen geval verstaan het geven van noodzakelijke veiligheidsinstructies, het naleven van de verplichtingen inzake welzijn op het werk en/of geven van richtlijnen in uitvoering van de Diensten zoals nader omschreven in onderhavige Overeenkomst.

7.4 Eigen personeel of aangestelden

De Dienstverlener kan met eigen personeel of aangestelden voor wie hij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de Diensten uitvoeren. De Dienstverlener verbindt er zich toe om voor de uitvoering van de overeengekomen opdrachten enkel vakbekwame personen in te zetten. De werknemers of andere uitvoeringsagenten van de Dienstverlener zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of uitvoeringsagent van de Vennootschap of de Groepsvennootschappen beschouwd kunnen worden. De Vennootschap of de Groepsvennootschappen zullen geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.

Art. 8: Diensten niet in overeenstemming met de Overeenkomst

8.1

Indien de Dienstverlener de Diensten niet levert in overeenstemming met de Overeenkomst, kan de Vennootschap kiezen (naar haar eigen keuze en zonder afbreuk te doen aan enige andere actie die zij zou kunnen ondernemen, in het bijzonder de vervroegde verbreking van de Overeenkomst, zoals hierna vermeld in het artikel 8.3):

- geen enkele vergoeding te betalen voor deze Diensten;
- te eisen van de Dienstverlener dat hij/zij op eigen kosten de tekortkomingen rechtzet.

8.2

Indien de Vennootschap ervoor kiest van de Dienstverlener te eisen dat hij/zij de tekortkomingen moet rechtzetten, dan (zonder afbreuk te doen aan de andere rechten of actiemogelijkheden gelet op deze tekortkomingen):

- zal er geen enkele vergoeding voor de betrokken Diensten verschuldigd zijn door de Vennootschap, tot wanneer het probleem is opgelost; en
- dan zullen de verschuldigde vergoedingen op het ogenblik dat het probleem is opgelost, niet meer bedragen dan deze die zouden betaald zijn indien de betrokken Dienst van in het begin in overeenstemming met de Overeenkomst zou zijn geleverd.

Art. 9: Duur en beëindiging

9.1

De Overeenkomst treedt in werking op **15/04/2024** en dit voor onbepaalde duur.

9.2

Elke Partij kan de Overeenkomst beëindigen mits het geven van een opzeggingstermijn van 3 maanden (6 maanden vanaf de eerste verjaardag van de Overeenkomst) aan de andere Partij per aangetekend schrijven, zonder dat de Partij die de opzeg doet de verplichting heeft de beëindiging te motiveren.

De opzeggingstermijn begint te lopen drie dagen na het verzenden van het aangetekend schrijven. Tijdens de duur van de opzeggingstermijn, blijven de rechten en de verplichtingen van de partijen ongewijzigd.

Een kortere opzeggingstermijn kan in onderling akkoord worden overeengekomen.

Indien de verbreking uitgaat van de Vennootschap, kan zij kiezen om de Dienstverlener een vergoeding te betalen die gelijk is aan de Vaste Vergoedingen (zoals bepaald in het artikel 6.1 van de Overeenkomst) die verschuldigd zouden geweest zijn indien een opzeggingstermijn zou zijn betekend en de Dienstverlener gemiddeld 20 dagen van minimum 8 uren per volledige maand effectief Diensten zou hebben geleverd.

9.3

Behoudens de algemene wijzen waarop verbintenissen tenietgaan, is elke partij op ieder ogenblik gerechtigd, onverminderd haar contractuele dan wel wettelijke rechten op schadevergoeding, de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige vergoeding te beëindigen omwille van een ernstige tekortkoming in hoofde van de andere partij.

Niettegenstaande iedere andersluidende bepaling, is de Vennootschap gerechtigd op ieder ogenblik de Overeenkomst met onmiddellijk effect en zonder vergoeding aan de Dienstverlener vroegtijdig te beëindigen: (a) op grond van (i) een kennelijke zware fout, bedrog of fraude dan wel een intentionele en herhaalde schadeverwekkende fout gepleegd door de Dienstverlener of de Vertegenwoordiger (of een met hen verbonden persoon cf. artikel 1:20 WVV) die geen zware fout uitmaakt en die na een schriftelijke ingebrekestelling (per email met ontvangstbevestiging) van de Vennootschap door de Dienstverlener ofwel niet wordt verholpen binnen een termijn van 7 dagen of daarna wordt herhaald, (ii) de vervanging van de Vertegenwoordiger zonder het akkoord van de Vennootschap of (iii) een inbreuk door de Dienstverlener of de Vertegenwoordiger (of een met hen verbonden persoon cf. artikel 1:20 WVV) op een essentiële verplichting onder deze Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot de exclusiviteits- en niet-concurrentie verbintenis en de vertrouwelijkheidsverbintenis) waardoor een verdere samenwerking onmogelijk is geworden en die, indien volledige remediëring mogelijk is, niet binnen de 7 dagen na ingebrekestelling van de Vennootschap door de Dienstverlener werd geredimeerd door de Dienstverlener, of (b) op grond van overlijden of langdurige ongeschiktheid (i.e. ongeschiktheid langer dan 6 maanden in 1 jaar) van de Vertegenwoordiger en deze laatste niet op afdoende wijze werd vervangen door de Dienstverlener als gevolg waarvan de Dienstverlener c.q. de Vertegenwoordiger niet meer op een behoorlijke wijze prestaties kan leveren onder deze Overeenkomst.

De mogelijkheid om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen laat het recht van de Vennootschap om een aanvullende schadevergoeding te eisen onverlet, in het bijzonder wat betreft de kosten waartoe de Vennootschap wordt gedwongen bij eenzijdige vervanging.

9.4

Elke partij kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder opzegperiode of opzegvergoeding, indien de andere partij zich bevindt in een staat van faillissement, vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder en deze toestand ertoe leidt dat de overeenkomst niet op dezelfde wijze als voorheen kan worden verder gezet.

9.5

In het geval van beëindiging van de Overeenkomst moet de Dienstverlener:

- Meewerken en de informatie verschaffen die de Vennootschap redelijkerwijze mag eisen in verband met de verbreking van de Overeenkomst en de gevolgen daarvan, daarbij inbegrepen het meewerken aan en het verzekeren van een vlotte overgang van alle werken die bezig zijn. De Dienstverlener bevestigt dat, mocht dit nodig zijn, hij maximaal 6 maanden na het definitieve einde van de samenwerking, beschikbaar zal zijn voor eventuele vragen van de Vennootschap en verbindt zich ertoe daarop naar beste vermogen en te goeder trouw te antwoorden.
- Onmiddellijk alle zaken die eigendom van de Vennootschap zijn en die de Dienstverlener in zijn bezit heeft of die onder zijn controle zijn, in verband met de Overeenkomst (daarbij inbegrepen, maar niet limitatief, de vertrouwelijke documenten), teruggeven.

- Elk document of elke informatie die aan de Vennootschap toebehoort van elke persoonlijke computer die de Dienstverlener zou bezitten, verwijderen, zonder daarvan kopieën in gelijk welke vorm te bewaren.

9.6

Om elke mogelijke twijfel te vermijden, zal de verbreking van de Overeenkomst (ongeacht de wijze waarop deze gebeurt) geen invloed hebben op:

- de rechten en verplichtingen die, in hoofde van de partijen, bestaan tot op het ogenblik van de verbreking; en evenmin;
- de rechten en verplichtingen die, uitdrukkelijk of impliciet, blijven bestaan in hoofde van de partijen na de verbreking van de Overeenkomst.

Art. 10: Verzekering

10.1

De Dienstverlener zal bij een gereputeerde en erkende verzekeraar een redelijke en gepaste verzekering aangaan die in elk geval zijn burgerlijke en professionele aansprakelijkheid dekt. Buiten indien de Dienstverlener een bestuurdersmandaat in de Vennootschap aanhoudt, dan valt hij onder de D&O verzekering van de Vennootschap.

10.2

Op eenvoudig verzoek van de Vennootschap zal de Dienstverlener het bewijs bezorgen dat aantoont dat de verplichtingen betreffende de verzekering in overeenstemming met de Overeenkomst zijn nageleefd.

10.3

De Dienstverlener waarborgt dat hij de verzekeraars heeft geïnformeerd over zijn verplichtingen bepaald in de Overeenkomst en over de belangen van de Vennootschap vóór de Overeenkomst van kracht wordt en dat hij dit opnieuw zal doen telkens de verzekeringen worden hernieuwd.

10.4

De Dienstverlener zal zijn verzekeringen voor burgerlijke en verplichte professionele aansprakelijkheid blijven behouden vanaf de datum van de Overeenkomst tot een periode van drie jaren na de beëindiging van de Overeenkomst.

Art. 11: Niet-concurrentie

11.1

Zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf het einde van de Overeenkomst, zal de Dienstverlener en de Vertegenwoordiger, voor wie de Dienstverlener zich sterk maakt, direct noch indirect, alleen of als medewerker, vennoot, aandeelhouder, bestuurder, dienstverlener, zelfs via een tussenpersoon (fysiek persoon of rechtspersoon) of als vertegenwoordiger, of op enige andere wijze overal in België:

- rechtstreeks noch onrechtstreeks enige concurrentie doen aan de Activiteiten van de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV), in het bijzonder (doch niet beperkt tot) door deelname in of betrokkenheid bij een vennootschap die een concurrerende activiteit uitoefent in België, of door het leveren van Diensten of gelijkaardige diensten aan een fysiek persoon of rechtspersoon die in België concurrerende activiteiten uitvoert.
- rechtstreeks noch onrechtstreeks personeel of zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap, de Groep en/of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV) af te werven of op georganiseerde manier trachten aan te trekken, met de bedoeling om deze personen aan te zetten om een overeenkomst tot samenwerking af te sluiten (ongeacht de aard daarvan, als zelfstandige of werknemer) met haar of enige derde of meer in het algemeen met de bedoeling om hen diensten te laten leveren aan haar of enige derde.

- voor eigen rekening noch voor derden enige klant of potentiële klant, leverancier of dienstverlener van de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV) afwerven of pogen af te werven met de bedoeling om deze personen ertoe aan te zetten om (i) een overeenkomst of commerciële transactie te sluiten met een vennootschap waarvan de activiteiten gelijkaardig zijn aan die van de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV), (ii) hun zakelijke verhoudingen met de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV) te verminderen of te staken;

De partijen erkennen dat de duur en de draagwijdte (zowel geografisch als qua voorwerp) van bovenstaand niet-concurrentiebeding redelijk, in overeenstemming met het principe van de uitvoering te goeder trouw en noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechtmatige belangen van de Vennootschap en de Groep.

De partijen erkennen dat de vergoedingen voorzien in artikel 6 bepaald zijn rekening houdend met de niet-concurrentieverplichtingen krachtens dit artikel.

11.2

Bij inbreuken op de hiervoor vermelde bepalingen (11.1), zal de Dienstverlener aan de Vennootschap een forfaitaire schadevergoeding van vijfendertig duizend euro (35.000 EUR) verschuldigd zijn, te verhogen met een bedrag van 2.500 EUR per kalenderdag dat de inbreuk blijft voortbestaan na de eerste dag van de inbreuk, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Vennootschap om aan te tonen dat de werkelijk geleden schade groter is en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Vennootschap om de Overeenkomst te verbreken en/of gelijk welke procedure in kort geding of gelijk welke andere procedure in te zetten bij de Belgische of buitenlandse hoven en rechtbanken, in voorkomend geval bij wijze van uitzondering op het artikel 21.2 van de Overeenkomst.

De partijen erkennen dat de hierboven genoemde bedragen overeenstemmen met de minimale redelijkerwijs te verwachten schade op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst, en dit in het bijzonder rekening houdend met de Activiteiten van de Vennootschap.

Indien enige bepaling van dit artikel 11 de wettelijke beperkingen inzake duur, grondgebied, voorwerp of enige andere wettelijke beperkingen zou te boven gaan, dan zal deze bepaling niet nietig zijn maar worden de partijen geacht een bepaling te zijn overeengekomen in overeenstemming met de maxima toegelaten door het toepasselijke recht en zal de betrokken bepaling die deze beperkingen te boven gaat dienovereenkomstig en automatisch worden aangepast, zonder invloed op de andere bepalingen van dit artikel 11.

11.3

De bepalingen van dit artikel 11 zijn voor zoveel als nodig te beschouwen als een onherroepelijk beding van derdenbegunstiging ten behoeve van elke Groepsvennootschap en andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV).

11.4

De Vertegenwoordiger verbindt zich uitdrukkelijk tot naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen en ondertekent hiertoe mee deze overeenkomst.

Art. 12: Confidentialiteit

12.1

Zowel tijdens als na de beëindiging van de Overeenkomst en na haar verbreking (ongeacht de reden van de beëindiging), zal de Dienstverlener elke vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis zou kunnen hebben gekregen tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, niet gebruiken of bekendmaken aan een andere persoon, met uitzondering van wat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen volgens de Overeenkomst.

12.2

Dergelijke vertrouwelijke informatie heeft in het bijzonder, maar niet-limitatief, betrekking op alle informatie, van welke aard en in welke vorm dan ook, zoals financiële, commerciële, economische, technische, juridische of andere informatie die eigendom is van of betrekking heeft op de Vennootschap of een van de met haar verbonden ondernemingen of op hun respectieve activiteiten, producten of diensten, commerciële activiteiten of handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- alle software, digitale informatie, login-gegevens, tekeningen, formules, bestekken, boeken, periodieke rapporten, notulen van vergaderingen, dagboeken en rekeningen, activiteiten, handelsgeheimen en fabricagegeheimen, mondelinge of schriftelijke gegevens, met betrekking tot de business, methodes, technische procedés of uitrusting van de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV);
- de identiteit van bestaande en potentiële consumenten en klanten, toeleveranciers, verdelers en dienstverleners van de Vennootschap, de Groep of haar andere verbonden vennootschappen (cf. artikel 1:20 WVV) en elke andere informatie in verband met de consumenten en klanten, toeleveranciers, verdelers en dienstverleners.

12.3

De Dienstverlener aanvaardt om aan de Vennootschap, op haar vraag, en in elk geval bij de beëindiging van de Overeenkomst elk vertrouwelijk document, correspondentie en rapporten en elk materiaal en uitrusting die hij zou kunnen gecreëerd hebben of die rechtsgeldig door hem werden opgesteld in het kader van de Overeenkomst, dit zonder dat de Vennootschap in dit laatste geval een verzoek moet richten, terug te geven.

12.4

Bij inbreuken op de hiervoor vermelde bepalingen (12.1 tot 12.3), zal de Dienstverlener aan de Vennootschap een forfaitaire schadevergoeding van vijfendertig duizend (35.000) EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Vennootschap om aan te tonen dat de werkelijk geleden schade groter is en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Vennootschap om de Overeenkomst te verbreken en/of gelijk welke procedure in kort geding of gelijk welke andere procedure in te zetten bij de Belgische of buitenlandse hoven en rechtbanken, in voorkomend geval bij wijze van uitzondering op het artikel 19.2 van de Overeenkomst.

De partijen erkennen dat de hierboven genoemde bedragen overeenstemmen met de minimale redelijkerwijs te verwachten schade op het ogenblik van het sluiten van deze overeenkomst, en dit in het bijzonder rekening houdend met de Activiteiten van de Vennootschap.

12.5

De Vertegenwoordiger verbindt zich uitdrukkelijk tot naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen en ondertekent hiertoe mee deze overeenkomst.

Art. 13: Exclusiviteit

Tussen partijen wordt geen exclusiviteit overeengekomen. Tijdens de Overeenkomst en ter vrijwaring van de goede uitvoering van de Diensten is het voor de Dienstverlener en de Vertegenwoordiger evenwel niet toegestaan om buiten het kader van de Overeenkomst enige prestatie te leveren:

- aan de klanten van de Vennootschap of de Groep en dit ongeacht of deze prestaties gelijkaardig zijn als de prestaties die de Vennootschap levert aan de betrokken klanten;
- voor concurrerende organisaties en ondernemingen;
- voor andere opdrachtgevers, indien deze prestaties de verbintenissen uit deze Overeenkomst in het gedrang brengen.

De Vertegenwoordiger verbindt zich uitdrukkelijk tot naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen en ondertekent hiertoe mee deze overeenkomst.

Art. 14: Creaties en intellectuele eigendomsrechten

14.1

De Dienstverlener gaat akkoord dat enige Intellectuele Eigendomsrechten op (het resultaat van) enig werk of diensten door hem of de Vertegenwoordiger, alleen of tezamen met anderen, uitgevoerd ingevolge of in verband met de geleverde Diensten of de Activiteiten van de Vennootschap, onherroepelijk, zonder enige beperking en onbezwaard aan de Vennootschap of betrokken Groepsvennootschap zullen toebehoren en dat de Vennootschap of betrokken Groepsvennootschap de exclusieve eigenaar zullen zijn van alle intellectuele eigendomsrechten.

Voor de toepassing van dit Artikel wordt onder "**Intellectuele Eigendomsrechten**" begrepen: alle eigendomsrechten, auteursrechten, know-how rechten, tekeningen en modellen, octrooirechten, merkenrechten en enige andere industriële of intellectuele eigendomsrechten op alle plannen, business plannen, modellen, schema's, ontwerpen, marketing en commerciële informatie, teksten, documentatie, grafische voorstellingen, software producten, scheppingen, uitvindingen, knowhow, goodwill, verbeteringen, prestaties, wijzigingen, ontdekkingen en ontwikkelingen.

De partijen erkennen dat de vergoedingen voorzien in het artikel 6.1 en 6.2 werden bepaald rekening houdend met de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten. Van zodra de Dienstverlener de Intellectuele Eigendomsrechten op het auteursrechtelijk beschermd werk bezit worden deze rechten contractueel over gedragen ('cessie') aan de Vennootschap of betrokken Groepsvennootschap en deze overdracht wordt uitgedrukt middels een percentage, zie supra in het artikel 6.5.

De Dienstverlener erkent en aanvaardt geen enkel recht te zullen hebben op enige bijkomende vergoeding voor de bijdrage in de creatie van Intellectuele Eigendomsrechten voor de Vennootschap of of betrokken Groepsvennootschap.

14.2

Het gebruik van software in netwerk omgeving of op stand-alone toestellen dient met eerbiediging van de voorschriften van de gebruikslicentie te gebeuren.

In zijn hoedanigheid van gebruiker is de Dienstverlener verantwoordelijk voor de informatie en gegevens die door hem op de toegekende informaticamaterialen gecreëerd of gewijzigd worden. Hij zal zorgen voor de eerbiediging van de organisatie van de gegevens, van de bewaringsprocedures en van de veiligheidsregels tegen computervirussen. Hij garandeert aan de Vennootschap om de dataopslag systemen van zijn stand-alone toestellen te versleutelen.

14.3

De Dienstverlener en de Vertegenwoordiger verbinden er zich uitdrukkelijk toe om de morele rechten met betrekking tot enig werk waarvan de Vennootschap de Intellectuele Eigendomsrechten verwerft in toepassing van Artikel 14.1, niet uit te oefenen op een wijze die de commerciële belangen van de Vennootschap zou kunnen schaden.

14.4

De overdracht van rechten in toepassing van Artikel 14.1 is exclusief en onherroepelijk, geldt voor de gehele wereld en voor de gehele beschermingsduur van het desbetreffend recht, en in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle exploitatiewijzen en- vormen.

14.5

De Dienstverlener en de Vertegenwoordiger stemmen er mee in om, op verzoek van de Vennootschap en zonder enige bijkomende vergoeding, (i) elk document te ondertekenen en iedere actie te ondernemen die de Vennootschap noodzakelijk acht om in het voordeel van de Vennootschap adequate Intellectuele Eigendomsrechten te verkrijgen en te behouden in ieder land of jurisdictie met betrekking tot enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht overgedragen onder artikel 14.1 en (ii) om de Vennootschap bij te staan bij het opstellen van de nodige stukken en bij het verkrijgen en afdwingen van deze rechten.

14.6

Enkel de Vennootschap heeft het recht om te bepalen of, wanneer en op welke wijze het werk geëxploiteerd zal worden. Zelfs niet geëxploiteerde werken blijven behoren tot haar exclusieve eigendom.

Art. 15: Preventie- en Welzijnswetgeving

15.1

De Dienstverlener verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de eigen werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin hij werkzaamheden komt uitvoeren, na te leven. Indien de Dienstverlener deze verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de Vennootschap in alle gevallen zelf de nodige maatregelen treffen, op kosten van de Dienstverlener.

15.2

Als de Dienstverlener een beroep wil doen op (een) eigen onderaannemer(s) moet hij hiervoor voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap bekomen en moet hij erop toezien dat deze onderaannemer(s) alle verplichtingen respecteren inzake welzijn van de eigen werknemers bij de uitvoering van hun werk, waarmee de Dienstverlener belast zou zijn indien de opdracht door hem zou worden uitgevoerd (o.a. enkel inzetten van behoorlijk opgeleid personeel, respecteren van specifieke veiligheidsvoorschriften van de Vennootschap in wiens inrichting de werkzaamheden worden verricht, informeren van hun eigen werknemers en/of onderaannemers, ...). De Dienstverlener is tevens gehouden om met zijn onderaannemer(s) een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarin vermeld is dat:

- de desbetreffende onderaannemer zich ertoe verbindt alle verplichtingen na te leven inzake het welzijn van de eigen werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren;
- als de desbetreffende onderaannemer deze verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, de Dienstverlener in alle gevallen, na ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen kan treffen, op kosten van de desbetreffende onderaannemer;
- de desbetreffende onderaannemers op hun beurt bovenbedoelde clausules in hun schriftelijke overeenkomst met hun verdere onderaannemer(s) zullen opnemen.

15.3

Indien de Dienstverlener of één van diens aangestelden of eigen werknemers betrokken is bij een ernstig arbeidsongeval met een eigen werknemer, dient de Dienstverlener onmiddellijk (d.w.z. de dag van het ongeval) de Vennootschap op de hoogte te stellen. De Vennootschap zal er voor zorgen dat het ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst zal onderzocht worden en dat binnen de tien dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag wordt overgemaakt aan de bevoegde ambtenaren en aan de betrokken personen (de bij het ongeval betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureau's, bouwdirecties belast met de uitvoering, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen). De Dienstverlener zal samenwerken met de Vennootschap, zijn preventiedienst, de bevoegde ambtenaren en de betrokken personen teneinde er voor te zorgen dat het ongeval kan onderzocht worden en het omstandig verslag kan opgemaakt worden. De Dienstverlener dient de eventuele kosten te dragen die uit voormeld onderzoek kunnen voortvloeien en die op hem/haar betrekking hebben.

Art. 16: Garantie

De Dienstverlener verklaart en waarborgt aan de Vennootschap dat er op hem, hetzij krachtens een overeenkomst, dading, contract, beschikking van een rechtbank of krachtens enig andere uitdrukkelijke of stilzwijgende verbintenis (die al dan niet gedwongen kan worden uitgevoerd), met inbegrip van enige voorgaande of bestaande arbeidsrelatie of (zelfstandige) samenwerkingsovereenkomst geen enkele verplichting rust die hem verbiedt of verhindert op directe of indirecte wijze en die hem zou verhinderen of verbieden om de Overeenkomst te sluiten en om de Diensten onder deze Overeenkomst uit te voeren.

De Dienstverlener vrijwaart de Vennootschap voor alle rechtsvorderingen en schadevergoedingen waarop derden ten aanzien van de Vennootschap uit hoofde van een inbreuk op voorgaande verbintenis aanspraak zouden maken.

De Dienstverlener verzekert zich ervan en garandeert dat al zijn vertegenwoordigers, directeur(s), personeelsleden, bedienden, mandatarissen en medewerkers gebonden zijn door dezelfde verplichtingen als deze opgenomen in de Overeenkomst en dat zij persoonlijk gebonden zijn door de bepalingen van deze Overeenkomst, in het bijzonder maar niet beperkt tot de bepalingen van artikel 10, 11 en 13. De Dienstverlener zal een kopie van de overeenkomst die hij sluit met zijn vertegenwoordigers, directeur(s), personeelsleden, bedienden, mandatarissen en medewerkers bezorgen aan de Vennootschap.

De handelingen van de vertegenwoordigers /directeurs/agenten en/of werknemers en/of mandatarissen en/of medewerkers van de Dienstverlener zullen beschouwd worden als handelingen van de Dienstverlener zelf. Indien deze handelingen tegenstrijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst, zullen de sancties hierin voorzien van toepassing zijn op de Dienstverlener. Het staat de Dienstverlener dan uiteraard vrij om op zijn beurt een vordering in te stellen tegen zijn Vertegenwoordiger, directeurs, personeelsleden, bedienden, mandatarissen en medewerkers die de betrokken inbreuk hebben gepleegd.

Art. 17: Materiaal

Indien de Vennootschap materiaal ter beschikking zou stellen van de Dienstverlener, erkent deze laatste dat dit materiaal eigendom is en blijft van de Vennootschap en enkel en alleen mag gebruikt worden voor activiteiten die kaderen in de onderhavige Overeenkomst. Bij de beëindiging van de Overeenkomst worden alle materiaal en documenten integraal en onmiddellijk terugbezorgd aan de Vennootschap.

Art. 18: Verwerking van persoonsgegevens

18.1

De Dienstverlener heeft, in het raam van de Overeenkomst die hem door de Vennootschap werd toevertrouwd, toegang tot (bepaalde) persoonsgegevens (hierna "de **Gegevens**" genoemd).

De Dienstverlener verbindt er zich hiermee toe:

- zich alleen toegang te verschaffen tot de Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hem toevertrouwde opdracht in het kader van de verwerking van persoonsgegevens;
- de Gegevens waarvan hij kennis heeft genomen, alleen toe te vertrouwen aan anderen in de mate dat dit voor de uitvoering van zijn opdracht in het kader van de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en op voorwaarde dat de persoon aan wie deze Gegevens kenbaar worden gemaakt gemachtigd is er kennis van te nemen;
- de toegangscode en/of wachtwoorden om zich toegang tot de Gegevens te verschaffen niet kenbaar te maken;
- zijn wachtwoord dat toegang biedt tot de Gegevens regelmatig te wijzigen.

De Dienstverlener erkent:

- van de Vennootschap alle informatie te hebben gekregen voor het uitvoeren van de hem toevertrouwde opdracht in het kader van de verwerking van persoonsgegevens;
- m.b.t. de verbintenissen die hij moet nakomen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
- kennis te hebben gekregen van het privacybeleid van de Vennootschap, zoals beschikbaar op <https://www.boemm.eu/nl/privacy-policy>, waarvan de Dienstverlener erkent het te hebben gelezen en begrepen en waarvan de Dienstverlener bevestigt het te zullen naleven in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft ook tussen de partijen na beëindiging van onderhavige Overeenkomst voortbestaan, en ook na het verstrijken van het Overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Vennootschap.

Art. 19: Integraal akkoord

De Overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen betreffende het voorwerp van de Overeenkomst. Zij annuleert en vervangt ieder eventueel vroeger akkoord tussen de partijen, zowel mondeling als schriftelijk. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd mits de schriftelijke toestemming van beide partijen.

Art. 20: Nietigheid van een clause - Interpretatie

In geval van ongeldigheid of nietigheid van een clause of een gedeelte van een clause, leidt dit niet tot de ongeldigheid of de nietigheid van de gehele overeenkomst of de overige gedeelten van die clause. De ongeldige of nietige clauses of gedeelten van clauses zullen desgevallend automatisch worden herleid tot de wettelijke grenzen.

Art. 21: Toepasselijk recht**21.1**

Alle betwistingen die voortkomen uit of in verband met deze Overeenkomst, in het bijzonder met betrekking tot haar geldigheid, haar interpretatie, haar uitvoering, en haar beëindiging, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

21.2

Alle betwistingen die voortkomen uit of in verband met deze Overeenkomst en haar beëindiging/nietigverklaring zullen door de rechtbanken van Gent worden beslecht.

* *

*

Opgesteld te Drongen op 29/03/2024, in evenveel originelen als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Deze overeenkomst bevat 1 bijlage die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

Voor B.O.E.M.M. NV
Someday... BV
Vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie

Voor Nempo BV
Laurens Van Acker

Laurens Van Acker
in eigen naam